粉笔直播课

理论攻坚-行政法 4

（笔记）

主讲教师：郝婷婷

授课时间：2025.07.25

粉笔事考·官方微信

理论攻坚-行政法 4（笔记）

【答案汇总】

1-5：D/×/ACD/B/BD；6-8：D×C

课前介绍

1. 讲义：134-139 页

2. 内容：行政诉讼

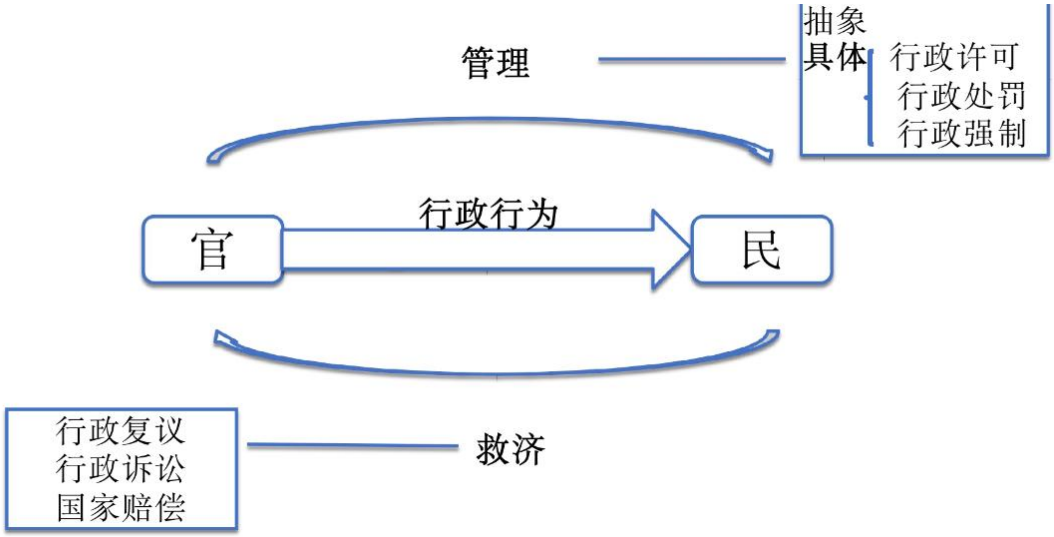
3. 注意：记笔记和答疑

【注意】本节课是行政法最后一节课。

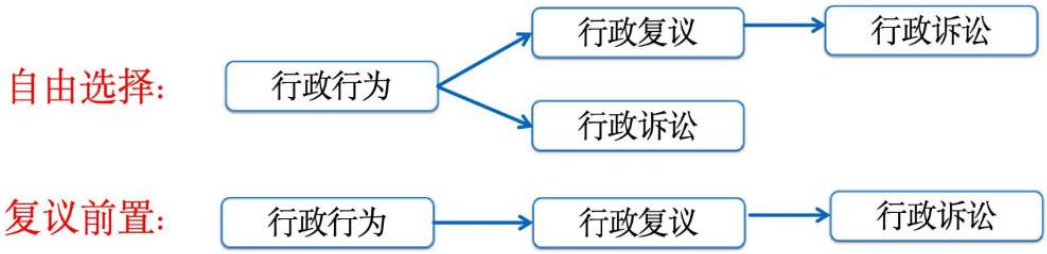
1. 行政法比民法、刑法难理解，因为和生活关系比较远。比如后期大家学习民法，如结婚、离婚，大家生活中接触比较多，比较好理解，但是行政法其实是先难后易的法，学的时候不好理解，但是后期出题会发现绝大多数以记忆性为主，主要考查法条原文，出题不像民法、刑法那么灵活，只要记住了问题不大。本节课学习行政诉讼，是行政救济法律关系的相关内容。复议和诉讼理解性比行政行为强，课上主要是听，不要把例子想复杂，课上围绕考点考查。

2. 课上不用着急记笔记，该背该记的导图会进行梳理，关键是听考点在哪里、考试的方式是什么。

3. 有问题可以打在公屏，老师和助教老师会进行回复，没有回复到的，课中休息 5 分钟可以在课中答疑，或者课后圈子上留言。



【注意】行政法主要是两个主体之间的关系，一方是官，一方是民，主要是包括官管民和民告官两个法律关系。对于民告官，法律主要给老百姓提供了两种救济方式，即行政复议（行政系统内部的救济方式，是对行政机关的行为不服找了另一个行政机关）和行政诉讼（外部救济方式，对行政机关行为不服，起诉到法院，寻求法院的帮助）。



【注意】复议和诉讼绝大多数情况是自由选择的关系，如果对一个行政行为不服，一般都是想要复议就复议，想要诉讼就诉讼。但会有一些特殊的情况，即复议前置的，如自然资源权利的确权纠纷、当场作出的处罚、不作为等，这种法律规定只能先复议，对复议不服再诉讼。

第六节　行政诉讼法

【本节知识框架】

【注意】

1. 行政诉讼法：包括六个知识点，前两个一般不单独出题，了解即可；剩下四个都是行政诉讼部分的核心考点，前三个考查理解，如考查管辖、受案范围，一般案例形式考查。诉讼程序考查也较多，但考查不难，考查法条本身的规定，如时间、举证的问题等之前在题目中多次考查到。

2. 行政复议的各方当事人的称呼叫申请人、被申请人和复议机关。如果甲对公安局的行为不服提起复议，甲是复议的申请人，公安局是被申请人，评理的机关叫复议机关；而起诉到法院各方称呼不同，甲对公安局的行为不服，起诉到法院，甲叫原告，公安局叫被告，评理的机关是法院。

一、行政诉讼的基本原则

1. 依法受理、依法应诉原则。

被诉行政机关负责人应当出庭应诉。不能出庭的，应当委托行政机关相应的工作人员出庭。

2. 人民法院依法独立行使审判权原则。

3. 以事实为根据，以法律为准绳原则。

4. 行政行为合法性审查原则。

5. 当事人的法律地位平等原则。

6. 各民族公民都有使用本民族语言文字进行行政诉讼的权利原则。

7. 当事人有权辩论原则。

8. 人民检察院实行法律监督原则。

【解析】行政诉讼的基本原则：重点掌握 1、2、4，这三个在之前题目出过考题，其他基本不考，了解即可。

1. 依法受理、依法应诉原则：这是两个原则。

（1）依法受理：如果这个案子符合法院受理条件，人民法院就应当依法受理。依法受理是为了解决现实中行政案件立案难的问题，一个普通的老百姓要起诉政府、公安局，难度非常大，法院都不愿意受理。原来经常会出现法院找各种借口不给老百姓立案的情况，为了防止老百姓诉权得不到保障的情况，2014 年修改《行政诉讼法》时新增了依法受理的原则。

（2）依法应诉：解决现实中告官不见官的现象，如原来老百姓把政府、公安局起诉了，政府、公安局根本不当回事，法院开庭，根本不派人出庭，老百姓和法院自己审，这对于老百姓权利的保障也非常不利，因此增加了依法应诉的原则，原则上被诉机关的负责人应当出庭应诉，但不必须是公安局的正局长，如果确实很忙，副局长或分管负责人如交警大队大队长、治安大队大队长也可以。如果负责人实在来不了，应当委托相应的工作人员出庭也行，总之要派人来，不能不派人出庭。

2. 人民法院依法独立行使审判权原则：主要强调不受干涉。

（1）独立行使强调不受行政机关、社会团体和个人的干涉。我国的司法机关（法院、检察院）财政体系不独立，法院的工资也是从政府领的，经常会受到行政机关或者个别领导的干涉，会出现领导发话、发指示的情况，为了防止出现这种情况，规定了人民法院依法独立行使审判权原则。

（2）独立强调是不受干涉，因为干涉是负面的词。判断：独立意味着人民法院在行使审判权时是不受监督的（错误），原因：法院不可能不受监督，肯定会受到各种监督，如上级法院、权力机关、老百姓等都可以监督法院，独立是不受干涉，而不是不受监督。

3. 以事实为根据，以法律为准绳原则（简单了解）：法院审理案件只能考虑事实是什么、法律是什么，不能考虑其他的，如判政府败诉会不会影响自己升官发财、判教育局败诉会不会影响自己家小孩上学，作为法律工作人员不能考虑无关因素。

4. 行政行为合法性审查原则：和复议做好区分，复议机关也是行政机关，是很专业的，不光要审查这个行政行为合不合法，还要审查这个行政行为合不合理、适不适当，复议审查范围更广，而法院不管是否合理，只看是否合法，所以法院是合法性审查。重点是第一个、第二个和第四个，剩下几个简单了解。

5. 当事人的法律地位平等原则：官和民的管理法律关系是典型的不平等主体之间的法律关系，官在管民的时候是不平等的，官说罚 500 元就罚 500 元，老百姓不能讨价还价，但起诉到法院，官和民的诉讼法律地位是平等的，都要听法官的，官可以提供证据，民也可以提供证据，官可以发表意见，民也可以发表意见，到了法院后，官和民诉讼法律地位平等。

6. 各民族公民都有使用本民族语言文字进行行政诉讼的权利原则。

7. 当事人有权辩论原则：官和民都有权就自己观点发表意见。

8. 人民检察院实行法律监督原则：宪法中学习过，检察院是法律监督机关，在诉讼阶段，检察院的法律监督主要体现在抗诉，即抗议，如果检察院觉得法院判得不对，有权要求法院重新处理，即进行法律监督。

二、行政诉讼的基本制度

【解析】行政诉讼的基本制度：如回避的主体、两审终审制，个别时候在选项中会考查到。

（一）合议制原则

人民法院审理行政案件，由审判员组成合议庭，或者由审判员、陪审员组成合议庭。合议庭的成员，应当是 3 人以上的单数。

【解析】合议制：“合”即很多人，“议”即讨论、议论，合议制即很多人通过讨论、议论的方式来审理案件，绝大多数案件法院审理的时候，台上会坐三个人，和独任制相对应，如有个别案件比较简单，由一个法官单独审理，这是独任制（后面会讲到哪些案件适用独任制）。除此之外，绝大多数，都采取合议制。

1. 合议庭的组成方式：可以都由审判员组成，也可以由审判员和陪审员共同组成。如左图，三个人分别是审判员、审判长、审判员，都是审判员，审判员即生活中所说的法官（是专业人士），法律中称之为审判员；如右图，除了审判员之外，还有人民陪审员，人民陪审员是从符合条件的人民群众中选出来的，为了

体现人民民主，合议庭可以都是专业法官，也可以是专业的法官和人民陪审员共同组成的。

2. 合议庭的人数：3 人以上单数。重点不是 3 人，理论中没有设置上限，根据案件的复杂程度，可以是 3 人、5 人、9 人、11 人，只是现实中没有这么复杂的案件，一般都是 3 人；重点是单数，合议庭的人员不能出现双数，因为最终表决要遵循少数服从多数的决议规则，如果是双数可能得不出结论，因此合议庭的成员只能是单数。

（二）回避制原则

当事人认为审判人员与本案有利害关系或者有其他关系可能影响公正审判，有权申请审判人员回避。

审判人员认为自己与本案有利害关系或者有其他关系，应当申请回避。

上述规定，适用于书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人。

【解析】回避制：

1. 情形（基本原则讲解过）：因为有利害关系，可以是人身方面的，比如是夫妻、近亲属；也可以是财产方面的，比如甲是乙的债权人。一般不会在利害关系处出题，主要是考查回避的主体。

2. 适用回避制的主体（考点）：即哪些人要适用回避制度。

（1）审判人员：审判人员既包括审判员（专业的法官），也包括陪审员，只要是坐在台子上的负责审理案件的，都叫审判人员。他们会直接影响到案件的公正审理，肯定不能有利害关系，如果审判人员和案件有利害关系，肯定要回避，可以自行回避，也可以经申请回避。

（2）书记员（书记员负责庭审记录）、翻译人员（负责提供翻译）、鉴定人、勘验人（鉴定人和勘验人都是法院聘请的技术人员，对现场、证据进行勘验、检查）。他们同样适用回避制度，不能有利害关系。

（3）注意：原告、被告、律师、证人都不适用回避制度。只有证人看见城管怎么打甲了，如果回避了，就没人做证了，只是如果证人证言有利害关系，需要讨论证人证言是否可信，但证人不适用回避制度；律师也不能回避，因为律师

是当事人请的，是向着当事人说话的；原告和被告也不能回避，本身就是案件当事人，肯定和案件有利害关系。

（三）公开审判原则

人民法院公开审理行政案件，但涉及国家秘密、个人隐私和法律另有规定的除外。

涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。

【解析】公开审判：

1. 公开即法院审理案件允许其他老百姓旁听，大家有兴趣可以拿着身份证去法院申请旁听，一进法院会有一个大屏幕，显示正在审理的案件，绝大多数情况都是允许进去旁听的。

2. 但涉密的除外，涉及国家秘密、个人隐私，应当/法定不公开，即肯定不公开；涉及商业秘密，依申请/可以不公开，如果涉密，要进行区分。国家秘密肯定不公开，商业秘密是否公开不一定，看当事人是否申请，如果申请了也可以不公开。

（四）两审终审原则

行政案件经过两级人民法院的审理即告终结。

【解析】两审终审制（考查国）：

1. 我们国家的案子，可以经过两个级别的人民法院进行审理。

2. 我国的法院从上到下分为四级，最高的北京有最高人民法院；各个省有高级人民法院，如四川省高级人民法院；各个市有中级人民法院，如成都市中级人民法院、德阳市中级人民法院；各个区县有基层人民法院。

3.绝大多数案件，一审（法院第一次审理）都是由基层人民法院审理的，如果拿到基层人民法院的审理结果，服了，就没事了；如果不服，可以通过上诉的方式要求上一级法院再一次审理，引发二审程序。二审结果原则就是最终结果了，不能还不服，要三审、四审，这是不行的。因为除了考虑案件的公正性外，还要考虑法院的效率，如果随便一个案子都经过四个级别的法院，法院就忙死了，绝大多数情况下二审法院的审理结果就是最终结果，不服也没有办法。

4.但有例外，最高院一审终审。如果一个案子非常特别，一审就是最高院审的，最高院上面没有法院了，没有办法上诉，最高院的审理结果就是最终结果。

三、行政诉讼的受案范围

下列情形不可以提起行政诉讼：

1.国防、外交等国家行为；

2.行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令；

3.行政机关对其工作人员的奖惩、任免等决定；

4.法律规定由行政机关最终裁决的行政行为；

5.公安、国家安全等机关依照《刑事诉讼法》的明确授权实施的行为；

6.行政机关的调解行为以及法律规定的仲裁行为；

7.不具有强制力的行政指导行为；

8.驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为；

9.对公民、法人或者其他组织的权利义务不产生实际影响的行为；

10.行政机关作出的不产生外部法律效力的行为；

11.行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为；

12.行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为，但行政机关扩大执行范围或者采取违法方式实施的除外；

13.上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为；

14.行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为。

【解析】行政诉讼的受案范围（常考）：

1.讲解行政复议的时候讲过，法院也不是很闲，不是有什么事情都会受理，有的事管、有的事不管，即受案范围，法院的受案范围和复议规定差不多：法院受理是由于行政行为引发的争议，如果是民事行为、刑事行为（犯罪的）引发的争议，不能通过行政诉讼方式解决。

（1）行政行为根据对象是否特定可以分为具体和抽象两大类，法院主要管的是由于具体行政行为引发的争议，比如甲被处罚、不给甲发驾照，甲不服，去法院提起行政诉讼，法院会受理。

（2）如果单独对抽象行政行为提起行政诉讼，法院不会受理，因为抽象行政行为针对不特定对象，往往人数众多，如果允许单独对抽象行政行为提起行政诉讼，法院也会忙死。对抽象行政行为不服只能在对具体行政行为不服的同时一并提出对抽象行政行为审查的要求（附带性审查）。而且即便附带性审查，也只能针对效力比较低的规范性文件，如果是行政法规、规章这种效力比较高的行政立法行为，不能附带审；此处和复议规定一样。

2.与复议不一样的地方是《行政诉讼法》中明确列举的排除范围比复议法复杂，因为《行政诉讼法》专门出台了司法解释，补充了很多，这些在题目也考查过，但是考查不复杂，一般考查关键词，掌握标红的关键词即可。

3.下列情形《行政诉讼法》明确规定法院不会受理：

（1）国防、外交等国家行为：这种具有政治性，如中国和美国建交、断交，我们作为老百姓是不能不服的。

（2）行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令：“具有普遍约束力”即抽象行政行为，在诉讼制度也是，对于抽象行政行为只能附带审，不能单独提起行政诉讼。

（3）行政机关对其工作人员的奖惩、任免等决定：即内部行政行为，如果是公务员被处分了，公务员不能去提起行政诉讼，只能按照《公务员法》进行复核、申诉。

（4）法律规定由行政机关最终裁决的行政行为：“最终裁决”，说明不能再不服。《行政诉讼法》中明确规定的最终裁决行为只有一个，如果对省部级单位的复议结果还不服，除了可以提起行政诉讼之外，还可以找国务院进行裁决，国

务院的裁决就是典型的最终裁决，不能不服，不能要去起诉国务院。

（5）公安、国家安全等机关依照《刑事诉讼法》的明确授权实施的行为：提到刑事和犯罪有关，如公安局针对现行犯实施刑事拘留、逮捕，选项看到犯罪、刑事，这是刑事行为，和行政法无关，行政诉讼管的是行政行为，如果是刑事行为，则不能提起行政诉讼。

（6）行政机关的调解行为以及法律规定的仲裁行为：调解行为没有强制力，只是提了建议，听也行，不听也行。

（7）不具有强制力的行政指导行为：没有强制力，比如县政府建议村民种土豆，现在村民种了土豆后卖不出去，此时村民不能起诉县政府，让县政府赔偿损失，因为建议行为没有强制力，村民可以听，也可以不听，种了卖不出去也不能怪政府。调解和指导没有强制力，听也行，不听也行，没必要提起行政诉讼。

（8）诉讼的司法解释补充：后面几个之前也考查过，主要把握标红的关键词。驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为：

①重复处理即对于已经作出的行为进行简单的重复，没有产生新的权利义务。

②举例：

a. 县公安局对甲作出罚款 500 元的处罚决定，甲不服，但没有去复议，也没有去诉讼，而是找县公安局申诉，要求县公安局重新调查，县公安局经重新调查，给甲出具正式书面答复“经重新调查，认定之前对你作出的罚款没有任何问题”。

b. 县公安局对甲作出了两个行为，一个是作出罚款 500 元的处罚决定，一个是作出答复，但这一答复没有产生新的权利义务，没有又罚甲 500 元，只是在解释上面罚款 500 元是正确的，答复是法律中典型的重复行为，如果甲不服，去法院起诉，只能针对罚款不服提起诉讼，而不能针对答复提起行政诉讼。考试不考查例子，关键记忆“重复不可诉”。

（9）对公民、法人或者其他组织的权利义务不产生实际影响的行为：后面会讲原告的资格，之所以能当原告，肯定是行政机关作出的行政行为影响自己权益，和自己有利害关系，他才能当原告，如果压根不产生影响，比如甲被罚，乙作为甲的员工不能说不服，要替甲提起行政诉讼，这是不行的。后面会讲到除了检察院可以提起公益诉讼外，其他人如果这个行为对自己没有影响，不能拥有原告资格。

（10）行政机关作出的不产生外部法律效力的行为："不产生外部法律效力"，即行政机关内部行为的意思，比如公安局把一个正局长降为副局长，甲不服，认为正局长干得非常好，非常认可这个正局长，这是行政机关内部人事任免，对外部的老百姓不产生影响，对行政机关内部的人事任免、部门调整、职能划分，这些老百姓不能提起行政诉讼。

（11）行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为："过程性行为"，即还没有结果的行为，比如到底该不该罚甲，还在讨论研究，甲就要提起行政诉讼，法院不会受理，只有作出处罚决定后，才能不服提起行政诉讼。

（12）行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为，但行政机关扩大执行范围或者采取违法方式实施的除外："协助法院的行为"，说明行为作出的主体是法院，而非行政机关。比如经过法院审理，把登记在甲名下的房屋判给乙，之后通知房管部门配合乙办理过户登记，若甲不服，应该找法院，因为是根据法院生效判决执行，而不是行政机关的行为。

（13）上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为："内部层级监督"，说明是行政机关内部的行为。比如县政府正在听取乡政府汇报工作，行使自己监督权。结果甲路过，听到乡政府上半年有那么多工作没完成，甲不满意，甲不能提起行政诉讼，这是行政机关内部的层级监督关系，乡政府没完成任务，应该是县政府追究责任；答疑：第三条是对公务员作出的人事处理决定，公务员本人不能不服，不能说凭什么开除我、对自己记过，要去诉讼，这不行；第十条是行政机关把正局长降为副局长，老百姓不服不能提起行政诉讼；第十三条是行政机关内部上下级层级监督，如市政府监督县政府、县政府监督乡政府。可以统一记忆，都是发生在行政系统内部的，不属于行政诉讼的受案范围。

（14）行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为：信访是窗口性单位，这个单位并不实际解决纠纷，主要负责转送、交办。比如甲对公安局的行为不服，走信访，信访会帮甲联系公安局，告诉公安局有人对其行为不服，让赶紧解决，解决之后转述结果，信访并不实际解决纠纷，而且我国绝大多数都是很长时间解决不了的问题才会走信访，信访大概率也解决

不了，如果允许起诉信访局，可能信访局每天都要当被告。

【注意】不需要整条记忆，绝大多数情况会问国家行为、最终行为、刑事行为可不可诉，考查不复杂。记忆口诀“国家重复指导很抽象，内部调解过程没影响，内部调解过程没影响”。

1. 国家重复指导很抽象：国家虽然已经对我们进行重复指导了，但还是很抽象，还是不理解。“国家”对应国家行为；“重复”对应重复行为；“指导”对应不具备强制力的指导行为；“抽象”对应抽象行政行为。

2. 内部调解过程没影响：内部的调解过程对外部没有影响。“内部”包括三个，既包括对公务员作出的决定，公务员不能提起行政诉讼，也包括不产生外部效力的内部行为，比如行政机关内部调整，老百姓不能进行行政诉讼。还包括上下级内部层级监督关系；“调解”对应不产生强制力的调解行为；“过程”对应没有结果的过程性行为；“没影响”对应不产生实际影响的行为。

3. 法院刑事最终去信访：去法院看了一下法院的形势，觉得法院解决不了，最终决定去信访。“法院”对应协助法院的执行行为；“刑事”对应刑事行为；“最终”对应最终裁决；“信访”对应信访行为。

4. 考试考查不难，多熟悉几遍如问调解可不可诉、刑事可不可诉，能够判断出来即可。

四、行政诉讼的管辖

【解析】行政诉讼的管辖：行政诉讼的常规考点，偏理解性，而且地域管辖也是考查案例题，而级别管辖考查比较简单，一般考查法条原文。

1. 现在决定去法院起诉，但全国有很多法院，要去哪个法院提起诉讼，即管辖所解决的问题。

2. 管辖包括级别管辖和地域管辖两个问题：

（1）级别管辖：解决一审行政案件到底应该选择哪个级别的法院，我国法院从上到下分为四级，即最高人民法院、高级人民法院、中级人民法院、基层人民法院，一审应该选什么级别的法院，是级别管辖所解决的问题。

（2）地域管辖：解决去什么地方的法院的问题。比如确定应该找一个基层法院，但到底应该去哪个地方的基层法院提起诉讼，是去锦江区人民法院，还是去青羊区人民法院，是地域管辖所解决的问题。

（3）级别管辖和地域管辖都确定了，才能最终确定管辖法院。

（一）级别管辖

1. 基层人民法院管辖第一审行政案件。

2. 下列第一审行政案件由中级人民法院管辖：

（1）海关处理的案件；

（2）对国务院部门或者县级以上地方人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件；

（3）本辖区（市级）内重大、复杂的案件；

（4）其他法律规定由中级人民法院管辖的案件。

3. 高级人民法院管辖本辖区（省级）内重大、复杂的第一审行政案件。

4. 最高人民法院管辖全国范围内重大、复杂的第一审行政案件。

【解析】级别管辖：

1. 一般情况下，如果有一个案件去法院起诉，去基层法院概率更高。因为基层法院分布广、数量多，最方便我们行使诉讼权，可能家门口就是基层人民法院，

一审原则上去的都是基层人民法院，如果一审去中院、高院、最高院，要符合法律的例外规定，法院规定在这种情况下不要选基层，选择其他级别的法院，才会去选择其他级别法院。

2. 中院一审的案件（重点；高院、最高院一般很少考查）：前两个喜欢考查。

（1）被告是海关：不能选择基层，直接选择中级，因为海关案件专业性比较强。默认基层法院法官的能力比不上中级法院，因此将专业性比较强、案件复杂程度比较高的海关案件归到中院。

（2）被告是国务院部门或县级以上地方人民政府：国务院部门即××部，比如起诉教育部、司法部，不去基层法院，去中院；“县级以上（以上包括本级）”，政府只包括政府本身，不包括政府的部门，如被告是区县政府、市级政府、省级政府，不去基层法院，直接去中级法院，去县法院起诉县政府，县法院工资是从县政府领的，可能不敢审。被告级别比较高的案子，一审直接到中院。重点记忆清楚这三个特别的情形。

（3）本辖区内重大、复杂的案件：

①中院、高院、最高院审理的都是本辖区内重大、复杂，区别在于辖区的范围不一样，因为中院设在地级市，比如有成都市中级人民法院、德阳市中级人民法院，如果在全市范围内重大、复杂，如全成都市重大、复杂，去成都市中级人民法院；如果是全省范围内重大、复杂，如全四川省重大、复杂，去四川省高级人民法院；如果是全国范围内重大、复杂，直接去北京的最高院。

②“重大、复杂”在现实中的评判标准很多，如涉及人数、是否涉港澳台、造成的影响等，但考试从来没有考查过案例题，不会要求判断是否重大、复杂，会直接说明这是一个重大、复杂的案件，如果没说，则不是。

③重点记忆清楚中院一审的案件。

（二）地域管辖

1. 一般地域管辖

（1）行政案件由最初作出行政行为的行政机关所在地人民法院管辖。

（2）经复议的案件，可以由最初作出行政行为的机关所在地人民法院管辖，也可以由复议机关所在地人民法院管辖。

【解析】地域管辖：

1.一般情况下，行政案件由最初作出行政行为的行政机关所在地人民法院管辖，“原告就被告”，即原告迁就被告，到被告（行政机关）所在地的法院告。比如甲是锦江区的吃瓜群众，有一天去金牛区，被金牛区的卫健委认为有违法行为对甲作出罚款500元的处罚决定，甲不服，要去起诉，此时去金牛区人民法院，因为甲是原告，是对金牛区卫健委的行为不服，原告就被告，到官所在地法院告。

2.经复议的案件，有两个官，既有原机关，又有复议机关，此时老百姓有选择权，可以选择一个，去原机关所在地法院和复议机关所在地法院都可以。

3.一般情况就是去官所在地法院告，因为行政案件官才掌握证据，去官所在地法院告，调取证据方便。

2.特殊地域管辖

（1）因不动产提起的行政诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。

（2）对限制人身自由的行政强制措施不服提起诉讼，由被告所在地或原告所在地人民法院管辖。

【解析】特殊地域管辖：

1.不动产案件：和房、地有关的，没有考查过“地”，一般考查“房”，如果在题干中看到因为房屋产生行政争议，就不用看原告、被告在哪，看房在哪儿即可。不动产案件，由不动产所在地法院专属管辖，因为和不动产有关的案件，都需要对房屋的测绘、测量等，其他地方的法院不方便。

2.对限制人身自由的行政强制措施不服提起诉讼：对于老百姓来说，最重要的权利就是人身自由，因此法律多给了一个选择，除了可以去被告（官）所在地法院之外，去原告（民）所在地法院提起诉讼也可以。

（1）举例：甲是锦江区的吃瓜群众，有一天去青羊区时，被青羊区的公安局认为甲吸毒而关押了，青羊区公安分局看见甲面黄肌瘦，怀疑甲吸毒了，关了两天后发现甲只是砂糖橘吃多了，于是把甲放了，甲不服。题干中涉及了人身自由，甲除了可以去官所在地的青羊区法院之外，去民所在地的锦江区法院也可以，都有管辖权。

（2）原告所在地：原告所在地在法律中分为三个，既包括原告的户籍地（户

口所在地，多次考查），也包括原告的经常居住地（离开户籍地后连续居住 1 年以上的地方，多次考查），也包括原告的被限制人身自由地（被关的地方，一般不考，可能和被告地重合），这三个在法律上都是原告所在地，这些地方法院都有管辖权，选择哪个提起诉讼都可以。

【注意】地域管辖：

1. 一般：去官所在地法院。

2. 经复议：有两个官，哪个官所在地法院都有管辖权，此处和复议结果无关，即便改变复议结果，原机关所在地法院依然有管辖权。确定管辖法院和复议机关作出什么决定没有关系。

3. 限制人身自由：官和民所在地的法院都有管辖权。

4. 不动产：不用管人在哪，就看房在哪儿即可。

【注意】如果考查较难，既考级别、又考地域：做题先确定级别，再确定地域。

1.确定级别：考试绝大多数考查中院一审案件，首先看案件是否由中院一审，如果不是由中院一审的，就是基层，因为高院、最高院不会考查案例题。看是否由中院一审，就看被告是否是海关、国务院部门、县级以上地方人民政府，如果是，就选中院；如果不是，基本就选基层。

2.确定地域：确定级别之后再确定地域。先看有无特殊情况，看有没有房、有没有经过复议、有没有被关押，如果有，则按照相应的规则做题；如果没有，选择被告所在地。

例：（多选）戴某不服某地海关作出的强制隔离决定而向法院起诉，以下有管辖权的法院为（　）。

A.该海关所在地的基层人民法院

B.戴某所在地的基层人民法院

C.该海关所在地的中级人民法院

D.戴某所在地的中级人民法院

【解析】A、B 项：先确定级别，看是不是中院一审，看被告是不是海关、国务院部门、县级以上地方人民政府，题干是对某海关作出决定不服，则由中院一审，均排除。

C、D 项：确定完级别，再确定地域管辖，先看有无特殊规定，就看题干中是否出现房、复议、限制人身自由，题干出现“强制隔离”说明是限制人身自由的案件，除了可以去被告所在地法院之外，去原告所在地法院也可以，因此除了可以去海关所在地法院之外，去戴某所在地法院也可以，均当选。【选 CD】

五、行政诉讼的当事人【民告官】

【解析】行政诉讼的当事人（原、被告）：原告很少单独考查；被告考查多，重点掌握被告。

（一）原告

行政行为的相对人以及其他与行政行为有利害关系的公民、法人或者其他组织，有权提起诉讼。

1. 有权提起诉讼的公民死亡，其近亲属可以以自己的名义提起诉讼。

2. 有权提起诉讼的法人或者其他组织终止，承受其权利的法人或者其他组织可以提起诉讼。

【解析】原告：

1. 行政诉讼是典型的民告官的诉讼，原告是民，被告是官。公安局不能因为甲不交 500 元罚款，把甲起诉到法院。行政诉讼是民告官的诉讼；三大诉讼法解决的争议不同，民事诉讼法解决平等老百姓之间的纠纷。刑事诉讼解决犯罪问题，如甲杀人，检察院提起公诉把甲起诉至法院。行政诉讼是民告官的诉讼。

2. 原告：行政行为的相对人以及其他与行政行为有利害关系的公民、法人或者其他组织，有权提起诉讼。

（1）行政行为的相对人：如果一个行政行为是对甲作出的，当然和甲有利害关系，甲不服可以去当原告，如甲被罚了，甲不服，可以去提起诉讼。

（2）其他有利害关系的：最典型的就是受害人

①比如甲把冰冰打了一顿，公安局只对甲作出罚款 50 元处罚决定，没有罚冰冰，公安局的决定是对甲作出的，甲是行政行为的相对人，甲当然可以不服，甲认为明明自己和冰冰是互殴，凭什么只罚自己，甲不服，去提起诉讼，这是可以的。

②冰冰作为受害人，也可以对公安局的决定不服，提起诉讼，如果冰认为甲把自己脸打肿了，公安局不能只罚甲 50 元，应该行政拘留，冰冰可以因公安局罚甲罚得太轻了而不服，去提起诉讼，受害人也可以提起诉讼。

（3）有权提起诉讼的公民死亡，其近亲属可以以自己的名义提起诉讼：

①本来张三有权提起诉讼，但是现在张三死亡了，不是就没有人可以再提起诉讼了，如果他有近亲属，并且近亲属愿意的情况下，其近亲属可以以自己的名义提起诉讼。

②近亲属在行政法中一般考查很简单，常考的就是配偶、父母、子女，再复杂的不会考查，后续学习民法监护会学到。

③判断：张三因为发生车祸躺着床上瘫痪了，其近亲属可以以自己的名义提

起诉讼（错误），原因：法律规定只有死亡的情况下，其近亲属才可以以自己的名义提起诉讼，如果瘫痪了，他自己仍然是原告，只是没有诉讼能力了，但因为没有诉讼能力，需要找代理人，会产生代理制度，和死亡的情况不一样。

④答疑：岳父母不属于近亲属的范围，近亲属如配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。

（4）有权提起诉讼的法人或者其他组织终止，承受其权利的法人或者其他组织可以提起诉讼（没有考查过，简单了解）：比如粉笔被税务局罚款 50 亿，粉笔被罚，粉笔当然可以不服，提起诉讼，但粉笔因被罚款 50 亿元气大伤，还没来得及提起诉讼时就被隔壁的钢笔公司吞并了，粉笔公司就不存在了，钢笔公司就是承受其权利的法人或组织，钢笔公司有权提起诉讼。

知识链接

行政公益诉讼

人民检察院在履行职责中发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，应当向行政机关提出检察建议，督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的，人民检察院依法向人民法院提起诉讼。

【解析】行政公益诉讼：

1. 公益性诉讼：一定是行政机关的违法行为损害到公共利益，如一座大楼里面有很多公司办公，这个大楼的消防不合格，相关部门不作为、不处理，导致发生火灾，这就会导致公共利益遭受损害。当行政机关的违法行为损害到公共利益时，检察院可提起行政公益诉讼；注意：提起诉讼的主体只能是检察院，其他人不能提请公益性诉讼。

2. 检察院提请公益诉讼必须先向行政机关提出检察建议，责令行政机关改正，检察院告诉行政机关赶紧改，行政机关改正了，则没问题；如果不改正的情况下，检察院才能向法院提起行政诉讼。不能直接向法院提起公益性诉讼，需要注意程序。

（二）被告

【解析】被告（重点）：经过复议的被告、授权和委托的比较喜欢考查。

1.一般情形

（1）公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，作出行政行为的行政机关是被告。

（2）两个以上行政机关共同作出行政行为的，共同作出行政行为的行政机关是共同被告。

【解析】一般情形：

1.一般情况下，作出行政行为的机关本身是被告。比如朝阳区税务局对粉笔作出处罚决定，粉笔不服，起诉朝阳区税务局。

2.两个以上行政机关作出同一行政行为的，共同作出行政行为的行政机关是共同被告。

3.一般情况下，行为是谁作的，就告谁。

2.经复议的案件

（1）复议维持决定的：原行政机关和复议机关是共同被告。

（2）复议改变决定的：复议机关是被告。

（3）复议机关未作出决定的：起诉原行政行为的，原行政机关是被告；起诉复议机关不作为的，复议机关是被告。

【解析】

1.经复议的案件（重要考点）：复议结果不一样，被告不一样。

（1）复议维持决定的：原行政机关和复议机关是共同被告。比如县公安局对甲作出罚款 500 元的处罚决定，甲不服，找到县政府复议，县政府认为罚得好、罚得对，就应该罚 500 元，即维持，结果没有改变。此时相当于这个处罚是原机关和复议机关一块作出的，二者是共同被告，要把原机关和复议机关一起告。

（2）复议改变决定的：复议机关是被告。比如县公安局对甲作出罚款 500 元的处罚决定，甲不服，找到县政府，县政府认为确实应该罚，但罚 500 元太多了，罚 200 元就行，即复议改变，但甲仍不服，认为就一毛都不应该罚自己，甲要去起诉，只能起诉复议机关，因为现在生效的是复议机关作出的罚款 200 元的

处罚决定，原来罚款 500 元的决定压根就没有生效，只能起诉复议机关。

（3）复议机关未作出决定的：起诉原行政行为的，原行政机关是被告；起诉复议机关不作为的，复议机关是被告。比如县公安局对甲作出罚款 500 元的处罚决定，甲不服，找到县政府，结果县政府不搭理甲，此时谁是被告不一定，要看原告对谁不服，原告对谁不服，谁就是被告。如果甲对罚款 500 元不服，起诉的是县公安局；如果甲对县政府不受理不服，起诉的是县政府。注意，不能都不服，把两个机关都起诉了，法律只允许选择一个告，不能一起告，也不能先起诉一个，再起诉另一个。不作为的情况下，只能选择一个，选择谁，谁就是被告。

2.口诀：复议维持，共同告；复议改变，单独告；复议不作为，择一告。考试考查不难，大部分考查法条原文，能分清楚怎么规定即可。

3.法律、法规授权的组织所作的行政行为，以该被授权组织为被告。

4.行政机关委托的组织所作的行政行为，委托的行政机关是被告。（口诀：A 委托 B，A 是被告）

5.行政机关被撤销或者职权变更的，继续行使其职权的行政机关是被告。

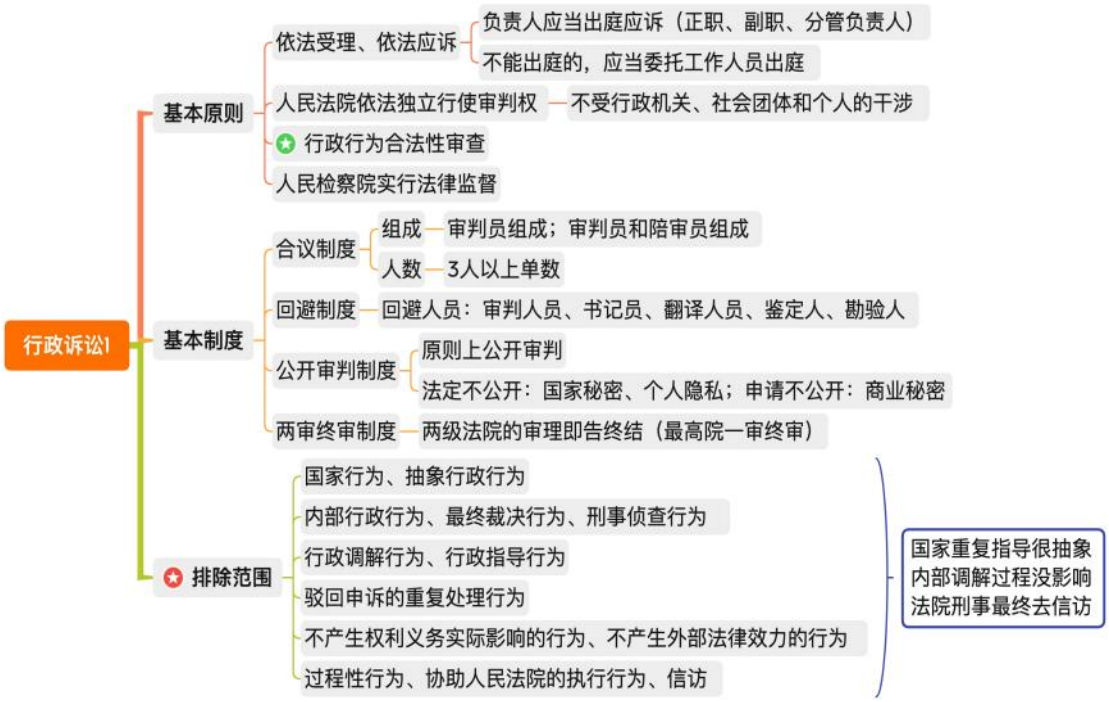
【解析】

1.授权和委托：不要搞混。

（1）被授权的组织：被授权的组织被授权了，本身有权，自己是被告。比如高校是典型的被授权组织，如果高校撤销了甲的学位，甲不服，甲可以直接起诉高校。

（2）受委托的组织：只是行政机关忙不过来的时候找的帮手，不能起诉帮手，只能起诉委托它的行政机关。A 委托 B，起诉的是 A，而不是 B，B 是帮忙的、干活的、跑腿的。

2.行政机关被撤销或者职权变更的，继续行使其职权的行政机关是被告：比如甲本来打算起诉县工商局，还没来得及起诉，发现县工商局没了，变成县市场监督管理局了，此时甲起诉的是县市场监督管理局。



【注意】行政诉讼：前两个考查比较简单，知道有相关规定即可。

1. 基本原则：

（1）依法受理、依法应诉：负责人应当出庭应诉；不能出庭的，应当委托工作人员出庭。

（2）人民法院依法独立行使审判权：独立强调的是不受干涉，而不是不受监督。

（3）行政行为合法性审查：法院是合法性审查，但是复议既审合法性，又审合理性。

（4）人民检察院实行法律监督。

2. 基本制度：

（1）合议制度：绝大多数情况下，法院审理行政案件，都要组成合议庭，极个别情况是一个法官独任审理。

①组成：审判员组成；审判员和陪审员组成。

②人数：3 人以上单数，不能是双数。

（2）回避制度：适用回避制的主体包括审判人员、书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人。原告、被告、律师、证人不适用回避制度。

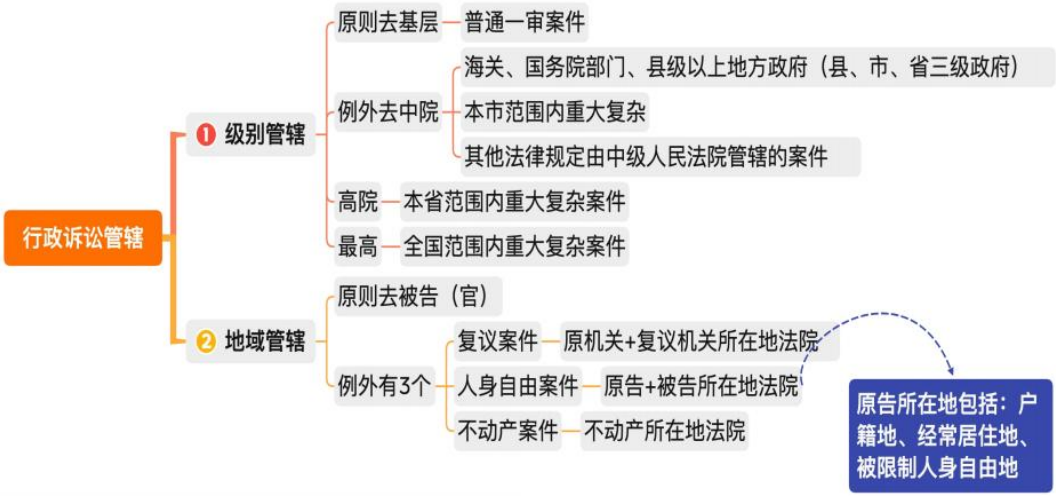
（3）公开审判制度：

①原则上公开审判。

②涉密除外。

（4）两审终审制度：我们国家原则上一个案件经过两个级别的法院审理。

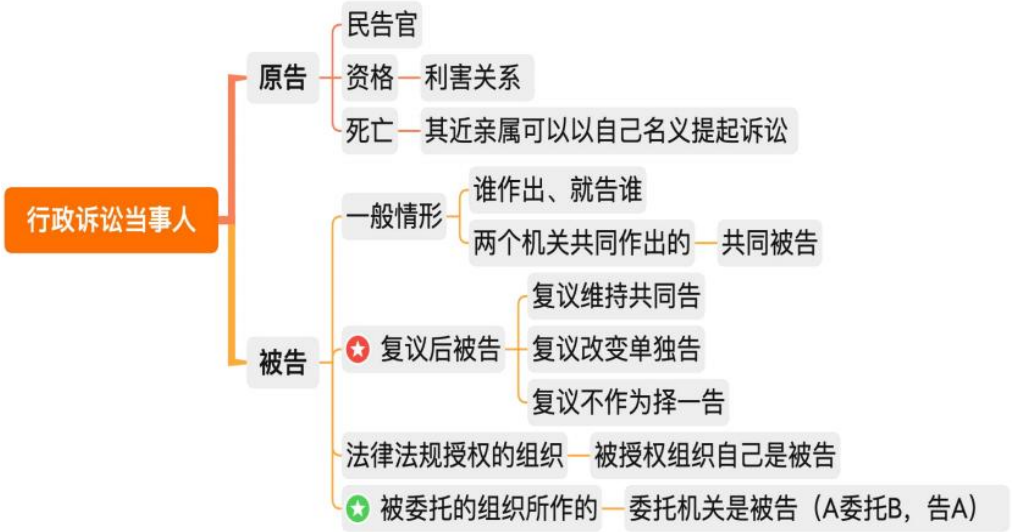
3. 排除范围：看起来复杂，但是考试不难，多念几遍，记忆清楚关键词即可，考试无非考查这些情况，知道这些情况，法院不受理即可。



【注意】行政诉讼管辖：既考查级别，又考查地域，先确定级别管辖，再确定地域管辖。

1. 级别管辖：主要判断这个案子是不是中院一审的案件，看被告是不是海关、国务院部门、县级以上地方人民政府（县政府、市政府、省政府），如果是，去中院；如果不是，去基层；高院和最高院不会考查案例题。

2. 地域管辖：看题干有没有特殊规定，看题干中有没有提到经复议、关押、房，如果涉及，则按照相应的规则做题；如果没有，去被告所在地法院。



【注意】行政诉讼当事人：主要是原、被告。

1. 原告：一般情况下想要作为原告需要和案件有利害关系。但是有一个例外是检察院，检察院可以提请公益性诉讼。原告资格：行政相对人；其他与行政行为有利害关系的，如被打的受害人也可以是原告。

2. 被告：

（1）一般情形：

①谁作出、就告谁。

②两个机关共同作出的：共同被告。

（2）复议后被告：看题干中所描述的复议的结果。

①复议维持原机关的决定：原机关和复议机关为共同被告。

②复议改变原机关的决定：单独告复议机关。

③复议不作为：择一告，选择谁，谁就是被告。

（3）法律法规授权的组织：法律讲究权责一致，被授权自己是被告。

（4）被委托的组织所作的：A 委托 B，告委托机关 A，而不是帮忙的、跑腿的 B。

六、行政诉讼的程序

【解析】行政诉讼的程序：主要是程序性内容，如时间，考试在程序部分没有理解性题目，一般考查时间就是考查数字本身，记忆时间即可。

（一）起诉

1. 起诉时间：公民、法人或者其他组织不服复议决定的，可以在收到复议决定书之日起 15 日内向人民法院提起诉讼。

2. 公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当自知道或者应当知道作出行政行为之日起 6 个月内提出。法律另有规定的除外。

【解析】起诉：

1. 法院受理案件也是不告不理，法院不可能主动找到老百姓问是否要审理案

件，要自己去法院提起诉讼，具有被动性。

2.起诉时间：

（1）有两个时间，一个是 15 日，一个是 6 个月，和选择的程序有关。绝大多数情况下对一个行政行为不服，复议和诉讼是自由选择的，可以先复议，对复议不服再诉讼，也可以不复议，直接诉讼。如果是先复议后诉讼，需要在收到复议决定书之日起 15 日内向人民法院提起诉讼；如果没有经过复议，需要自知道或者应当知道作出行政行为之日起 6 个月内提起诉讼。考试很少考查前面的文字，记忆“先复议后诉讼，15 日；直接诉讼，6 个月”，“6 个月”是行政诉讼法所有时间中考频最高的一个，需要记忆。

（2）《行政诉讼法》中规定了最长诉讼期，从行政行为实际作出之日起，不动产 20 年、其他 5 年，和复议的规定一样，之前考查过。

3.起诉形式：可以递交书面起诉状，也可以口头起诉，这是为了便民（和复议一样），如果是文盲或者残疾人，不会书写书面的起诉状，也可以口头方式起诉，法院立案庭的工作人员会负责帮忙记录。

（二）举证责任

1.被告对作出的行政行为负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件。

2.被告不提供或者无正当理由逾期提供证据，视为没有相应证据。但是，被诉行政行为涉及第三人合法权益，第三人提供证据的除外。原告可以提供证明行政行为违法的证据，原告提供的证据不成立的，不免除被告的举证责任。

3.在诉讼过程中，被告及其诉讼代理人不得自行向原告、第三人和证人收集证据。

4.原告举证的例外情形

（1）在起诉被告不履行法定职责的案件中，原告应当提供其向被告提出申请的证据。

（2）在行政赔偿、补偿的案件中，原告应当对行政行为造成的损害提供证据。

【解析】举证责任：考查非常多，但是和复议法规定基本一样，只是换了几

个称呼。

1.举证即提供证据，本身提供证据是一项权利，谁有证据，谁就可以提，但举证责任不是一个好事，如果法律把举证责任给到甲，意味着不能提供举证责任的时候，就要承担败诉不利后果。行政诉讼发生在官和民之间，应当由官提供证据更合适，因为它为什么罚老百姓，老百姓不知道。在行政诉讼中，官的名称叫被告，因此规定的是被告负有举证责任，需要提供证据和规范性文件。

2.如果被告不提供证据，就当作没有证据。一般情况下，原告可以提供证据，对于老百姓来说，提供证据是权利，而不是义务，有证据可以提，如果老百姓没有证据或者提供的证据不成立，不免除被告的举证责任。一般情况下，官举证是义务，老百姓举证是权利，有可以举证，没有也没关系。

3.在诉讼过程中，被告及其诉讼代理人不得自行向原告、第三人和证人收集证据。正常情况下，行政机关是先调查取证，有了证据才能作出处罚决定，然后老百姓才会不服，才会起诉到法院，不可能已经到了诉讼阶段才想起来没证据，再去收集证据，这是不行的，已经进入诉讼阶段不能再收集证据。

4.原告举证的例外：在以下两种情况下，法律规定，由老百姓承担举证义务。

（1）在起诉被告不履行法定职责的案件中，原告应当证明自己曾经要求它履行过职责，比如不能说在家坐30年说民政局不给办理结婚登记，如果不能提供自己曾经要求过民政局办理结婚登记的证据，法院不会支持请求。

（2）在行政赔偿、补偿的案件中，原告应当对行政行为造成的损害提供证据，否则法院不会支持我们的请求。

（三）审理原则

1.不停止执行原则

2.不适用调解原则

人民法院审理行政案件，不适用调解。但是，行政赔偿、补偿以及行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权的案件可以调解。

【解析】审理原则：重点注意第二条，因为和复议法规定正好相反。

1.不停止执行原则：进入诉讼阶段原则上不停止执行，即便不服，提起诉讼，该交的罚款也要交，除非官让停，可以停止执行。

2.不适用调解原则（重点，和《行政复议法》规定相反）：人民法院审理行政案件，不适用调解，复议机关是行政机关，在行政系统内部和稀泥，是允许的，因为行政机关要考虑大局、和谐，但法院不能和行政机关的稀泥，不能说老百姓对公安局罚款不服，法院进行调解“300 元接受不了，200 元行不行，100 元行不行”，一般不能调解，要严格按照法律规定审理案件。但是有例外，如果和赔偿、补偿有关的可以调解，如到底赔偿 49 万，还是 50 万，可以调解。

（四）审理程序

【解析】审理程序：如时间、审理方式、简易程序适用条件，一般考查法条原文。

1.审判依据

（1）人民法院审理行政案件，依据法律、法规，参照规章。

（2）人民法院在审理行政案件中，经审查认为行政机关的规范性文件不合法的，不作为认定行政行为合法的依据，并向制定机关提出处理建议。

【解析】审判依据：

1.人民法院审理行政案件，依据法律、法规，参照规章：法院对于不同的立法文件，态度不同，对于法律、法规用的是“依据”，对于规章用的是“参照”。如果法律、法规中有相关规定，人民法院在审理案件时没有选择权，必须引用；“参照”是可用可不用，法院有选择的权力，规章效力比较低，如果法院觉得规章规定有问题，可以不用。

2.人民法院在审理行政案件中，经审查认为行政机关的规范性文件（红头文件）不合法的，不作为认定行政行为合法的依据，并向制定机关提出处理建议。

2.一审

（1）普通程序【合议制】

人民法院审理第一审行政案件，应当自立案之日起 6 个月内作出判决。

【解析】

1. 一审（第一次起诉到法院，法院第一次审理）：一审分为普通程序和简易程序，看的是案件复杂程度，一般走普通程序，如果特别简单的可以适用简易程序，普通区别和简易区别最大的区别在于审理方式不同。普通程序组成合议庭，由 3 人以上单数审判人员共同审理；简易程序没必要浪费 3 个人，一个法官单独审理即可。

2. 普通程序：

（1）组成合议庭，由 3 人以上单数审判人员（法官、陪审人员）共同审理。

（2）审限：法官应当自立案之日起 6 个月内作出判决。

（2）简易程序【独任制】

人民法院审理下列第一审行政案件，认为事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的，可以适用简易程序：

①被诉行政行为是依法当场作出的；

②案件涉及款额 2000 元以下的；

③属于政府信息公开案件的。

除上述规定以外的第一审行政案件，当事人各方同意适用简易程序的，可以适用简易程序。

适用简易程序审理的行政案件，由审判员一人独任审理，并应当在立案之日起 45 日内审结。

【解析】简易程序（重点）：案件非常简单，没有必要浪费 3 个人，1 个法

官单独审理的程序，即简易程序。

1.适用简易程序的情形（需要记忆）：和行政复议的简易程序的情形规定很像，可以对比记忆。复议也分为普通程序和简易程序，复议的普通程序就是需要听取当事人意见的那种程序，简易程序不用听意见，直接书面审，复议简易程序“当三意公告”，即当场作出的、3000 元以下的、各方同意的、政府信息公开的、警告或者通报批评。诉讼简易程序情形：

（1）被诉行政行为是依法当场作出的。

（2）案件涉及款额 2000 元以下的。

（3）属于政府信息公开案件的。

（4）当事人各方同意适用简易程序。

（5）注意：有两处不同，复议是 3000 元，诉讼是 2000 元；复议多了一条警告或者通报批评，诉讼法没有，其他都一样。

（6）口诀“当二意公”。

2.简易程序的特点：

（1）由审判员一人单独审理。

（2）审限比较短，法院应当在立案之日起 45 日内审结。

3.二审【对一审裁判不服，上诉→二审】

当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起 15 日内向上一级人民法院提起上诉。当事人不服人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起 10 日内向上一级人民法院提起上诉。

人民法院审理上诉案件，应当对原审人民法院的判决、裁定和被诉行政行为进行全面审查。

人民法院审理上诉案件，应当在收到上诉状之日起 3 个月内作出终审判决。

【解析】二审：不管是按照普通程序审的，还是按照简易程序审的，都是一审的审理，如果服了，则结束；如果不满意，可以通过上诉引发二审程序。对一审不服，通过上诉要求上一级法院再次审理，即二审。

1.上诉期：自己向上一级法院提出，有时间限制。

（1）上诉期的时间有两个，一个是 15 日，一个是 10 日，和在一审法院拿

到的裁判文书的性质有关，文书有名字，叫“行政诉讼 XX 书”。如果从一审法院拿到的是行政诉讼判决书，需要在 15 日内上诉；如果拿到的是行政诉讼裁定书，要在 10 日内上诉。

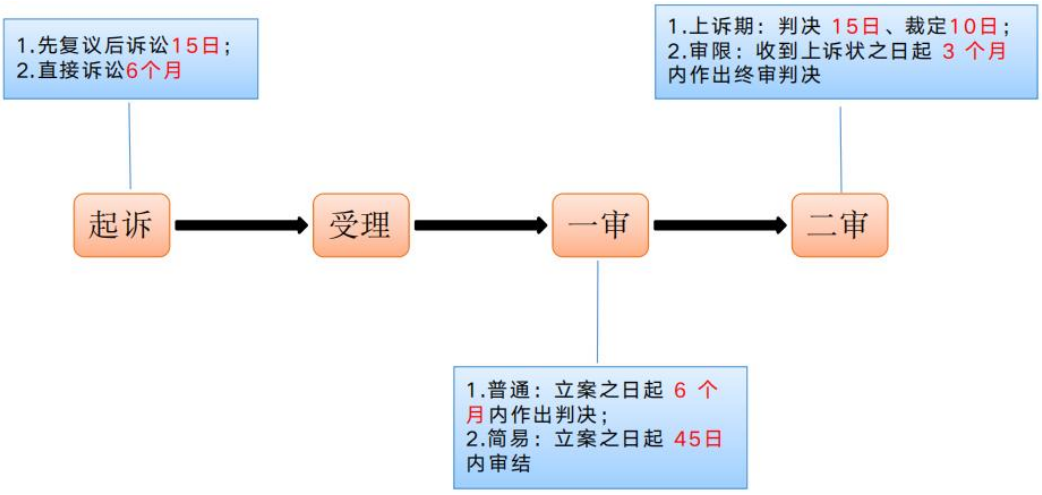
（2）判决书 VS 裁定书（未考查过）：判决是法院解决了实体的权利义务问题，比如公安局对甲的处罚是否正确，解决了这个问题，就会下达判决书；如果法院没有解决实体的权利义务问题，只是解决程序问题，比如法官到底有无利害关系、是否需要回避，法院是否有管辖权、能不能审这个案子，这个案子用简易程序一审合不合适，只是解决程序问题，就会下裁定书。

（3）记忆：判决书 15 日，裁定书 10 日。

2. 审理方式：全面审查。二审不是哪儿有争议只审哪儿，二审相当于推倒重来，对于整个案件要全面进行审查，不管有争议，还是没争议，二审法院都会进行审理，这种审查方式叫全面审查。

3. 审限：自收到上诉状之日起 3 个月内作出终审判决。二审，已经审了两遍了，时间比一审短。绝大多数案件二审结果就是最终结果，因此对于二审一般考查不多。

【时间总结】



【注意】时间总结：最爱考查这三组数字，放在一起记忆。

1. 起诉：看有没有经过复议。

（1）先复议后诉讼：15 日。

（2）没有复议，直接诉讼：6 个月。

2. 一审：起诉后，法院接受起诉，立案。一审：

（1）普通程序：组成合议庭，6 个月内作出判决。

（2）简易程序：由一个法官单独审，采取独任制，45 日内审结。

3. 二审：拿到一审结果，服了，就没事了；不服，可以上诉引发二审程序。

（1）上诉期：看从一审法院拿到的裁判文书的名字是判决书还是裁定书，判决 15 日，裁定 10 日。

（2）二审没有简易程序，因为能二审，说明争议比较大。一律采取合议制，组成合议庭进行审理。

（3）审限：自收到上诉状之日起 3 个月内作出终审判决。

【注意】行政诉讼程序：

1. 起诉：

（1）期限：先复议后诉讼 15 日；直接起诉 6 个月。

（2）形式：行政诉讼和行政复议一样，不一定非要递交书面起诉状，外一是文盲或者残疾人，口头起诉也可以。

2.举证责任：

（1）官强民弱，原则上被告（官）举证：

①举证：收到起诉状副本之日起 15 日内提供证据。

②诉讼过程中，被告不得收集证据。

③原告提供证据是原告的权利，不免除被告的举证责任。

（2）例外：原告负举证责任。

①起诉被告不履行法定职责，证明提出过申请。

②行政赔偿、补偿案件中，对损害事实提供证据。

3.审理原则：重点掌握不调解原则，和行政复议规定正好相反，一般不让调解。

4.审理程序：

（1）审判依据。

（2）一审：

①普通案件（普通程序）：组成合议庭，由 3 个以上单数法官共同审理；6 个月内下判。

②简单案件（简易程序）：

a.情形：和行政复议对比记忆，包括当场作出的、案涉款额 2000 元以下的（不要和复议法 3000 元记混，复议法刚修改，随着通货膨胀，数字提高）、政府信息公开的、各方同意的。口诀“当二意公”。

b.特点：由一个审判员单独审理，采取独任制；45 日内下判。

（3）二审：

①上诉期：判决 15 日内上诉；裁定 10 日内上诉。

②审查方式：全面审查。

③二审期限：3 个月（两审终审）。

【试题演练】

1.（2023 四川成都•单选）下列情形中，不属于行政诉讼受案范围的是（　）。

A.村民甲以县政府未按照土地征收补偿协议履行补偿义务为由提起行政诉讼

B.村民乙对县政府作出的土地征收补偿决定不服，提起行政诉讼

C.村民丙对县政府作出的确认其集体承包土地使用权的决定不服，提起行政诉讼

D.村民丁以县政府关于村民最低生活保障的规定不合理为由，起诉县政府

【解析】1.选非题。D 项：是《关于 XX 的规定》，属于抽象行政行为，不能单独对抽象行政行为提起行政诉讼，当选。A 项：是针对村民这个特定对象作出的征收行为，是具体行政行为，排除。B 项：针对特定村民作出的，属于具体行政行为，排除。C 项：针对特定对象作出的，属于具体行政行为，排除。【选 D】

2.（2025 四川省属·判断）某事业单位职工吴某因工作违纪被单位记过处分，吴某对该处分不服，可以向人民法院提起行政诉讼。（　）

【解析】2.内部的不能向法院提起行政诉讼，有自己的维权途径。【选×】

3.（多选）中级人民法院管辖的第一审行政案件有（　）。

A.对国务院部门或者县级以上地方人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件

B.全国范围内重大、复杂的第一审行政案件

C.海关处理的案件

D.本辖区（市级）内重大、复杂的案件

【解析】3.A、C 项：被告比较特别，去中院一审，当选。B 项：全国范围内重大复杂，去北京的最高人民法院，排除。D 项：如果是全市范围内重大复杂，去市中级人民法院，当选。【选 ACD】

4.（2025 四川省属·单选）甲县居民钟某因涉嫌在网络上侮辱他人，被乙县公安局丙派出所民警强制传唤。钟某在强制传唤过程中受伤，欲提起行政诉讼要求赔偿。关于本案，下列说法正确的是（　）。

A.钟某提起行政诉讼的被告应当是丙派出所民警

B.钟某可在甲县法院起诉，也可在乙县法院起诉

C.钟某提起行政诉讼必须向法院提交书面起诉状

D.钟某对自己的受伤程度及损失不承担举证责任

【解析】4.A 项：起诉的被告只能是机关，不可能是张警察、李警察，排除。B 项：是强制传唤，涉及人身自由，所以除了可以去原告所在地外，去被告所在地也可以，当选。C 项：书面的可以，口头的也行，排除。D 项：不举证，没人知道是花了 50 万，还是 100 万，排除。【选 B】

5.（2021 四川眉山·多选）田某是龙湖学院大四学生，因毕业论文抄袭，龙湖学院拒绝授予其学士学位。据了解，龙湖学院由民营企业全额出资兴建，经有关部门审批同意，已经获得了相应的学位授予资格。田某对拒绝授予其学士学位的决定不服，拟向法院起诉。下列说法正确的有（　）。

A.若田某不敢提出诉讼，其未婚妻可以提出诉讼

B.田某可以提起行政诉讼

C.因为龙湖学院是民办学校，所以田某可以提起民事诉讼

D.若田某提起诉讼，应该由龙湖学院为被告

【解析】5.A 项：只有他死亡，其近亲属才可以以自己的名义提起诉讼，而且未婚妻不属于近亲属，配偶才算近亲属，排除。

C 项：颁发、授予学位证是一个行政行为，不是民事行为。提起的是行政诉讼，而不是民事诉讼，排除。

D 项：被授权组织有权，自己承担责任，学校不给发学位证，田某起诉的是学校，当选。【选 BD】

6.（单选）在行政诉讼中，经复议的案件，复议机关决定维持原行政行为的，（　）。

A.作出原行政行为的行政机关是被告

B.复议机关是被告

C.复议机关的上级主管部门是被告

D.作出原行政行为的行政机关和复议机关是共同被告

【解析】6.D 项：维持了是共同告，维持相当于这个行为是原机关和复议机关一块作出的，要一起告，当选。【选 D】

7.（2022 四川宜宾·判断）人民法院审理行政案件，适用调解，但是，行政赔偿、补偿以及行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权的案件不可以调解。（　）

【解析】7. 说反了，应该是原则上不适用于调解；例外和赔钱有关的可以适用调解。【选×】

8.（单选）根据我国《行政诉讼法》规定，因不动产提起诉讼的案件自行政行为作出之日起超过 20 年，其他案件自行政行为作出之日起超过（　）提出诉讼的，人民法院不予受理。

A. 15 年　　B. 10 年

C. 5 年　　D. 2 年

【解析】8. 复议法和诉讼法关于最长起诉期限一样，不动产 20 年，其他 5 年。【选 C】

【期限汇总】

【注意】行政法期限汇总：考试一般考查数字本身，放在一起记忆。

1. 行政处罚：时间比较多。

（1）行政拘留期限：一个拘留是 15 日以下；涉及合并执行，最长不超过 20 日。

（2）追究时效：一般 2 年，和命、钱相关的是 5 年。

（3）处罚决定：一般情况下，普通程序是自立案之日起 90 日内作出决定。涉及送达处罚决定书，7 日内完成送达。

（4）听证申请：记忆“57 听证”，自行政机关告知自己有听证权利之日起 5 日内提出听证申请，行政机关会在召开的 7 日前通知时间地点。

（5）罚缴分离：自收到行政处罚决定书之日起 15 日内缴纳罚款。

（6）当场收缴：针对“一百以下难执行、交通不便自己提”可以当场收缴，执法人员 2 日内交至行政机关，行政机关 2 日内交至银行。

2. 行政强制：

（1）强制措施：查封扣押的期限和冻结的期限一样，一般 30 日，可延长 30 日，最长 60 日。

（2）强制执行：每日按罚款数额的 3%加处罚款。

3. 行政许可：

（1）材料有大错，无法当场更改，应当当场或 5 日内一次性告知需要补正的全部内容。

（2）听证申请：记忆“5207”，5 日内提出听证申请，行政机关会在召开的 7 日前通知时间地点，行政机关需要在老百姓提出申请之日起 20 日内组织听证会。

（3）受理：一般情况下，自受理申请之日起 20 日内作出许可决定，20 日做不出，可延长 10 日。

4. 行政复议：

（1）申请复议：一般情况下，自知道或应当知道之日起 60 日提起复议；60 日要发生在最长时间内，即不动产 20 年，其他 5 年。

（2）审查受理：复议机关有 5 日审查时间，看该不该他处理。

（3）作出决定：普通程序，需要在 60 日内作决定，可以延长 30 日；如果是简易程序（“当三意公告”），需要在 30 日内作出决定。

5. 行政诉讼：

（1）起诉的期限：先复议后诉讼，15 日；直接起诉，6 个月。

（2）审理程序：

①一审程序：普通程序，6 个月内作出一审判决；简易程序，45 日内作出一审判决。

②二审程序：上诉期，判决 15 日，裁定 10 日；二审期限是 3 个月。

【注意】

1. 书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人适用回避制度（正确），原因：不光是台子上审判人员有可能有利害关系，可能影响案件公正审理，这些人也可能影响案件公正审理，需要回避。

2. 某政府指导村民种土豆，结果供大于求，土豆滞销，村民可以提起行政诉讼（错误），原因：只是提了一个建议，种也行，不种也行，不能提起行政诉讼。

3. 对乡政府做出的具体行政行为不服，属于中级人民法院管辖的第一审行政案件（错误），原因：中院一审是县级以上地方人民政府（包括县级）；乡政府级别低，去基层法院即可。

4. 因不动产提起行政诉讼的，由不动产所在地人民法院管辖（正确），原因：看到房，就看房在哪。

5. 复议维持了，仅复议机关是被告（错误），原因：复议维持，原机关和复议机关是共同被告。

6. 行政机关委托的组织所作的行政行为，委托的行政机关是被告（正确），原因：这是委托关系，A 委托 B，告 A。

7. 行政诉讼中原告不承担举证责任（错误），原因：原则上是官承担举证责任，有例外的情形。

8. 人民法院审理行政案件，适用调解，但是，行政赔偿、补偿以及行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权的案件不可以调解（错误），原因：一般不调解，例外可以调解，不要和复议法记混。

9. 我国实行三审终审制（错误），原因：我国实行两审终审制，一般案件可以经过两个级别法院审理。

10. 适用简易程序审理的行政案件应当在立案之日起 45 日内审结（正确）。

【注意】行政法记忆为准，把课上内容记忆住；课后答疑：圈子上留言。

遇见不一样的自己

Be your better self